

[별표2]<개정 1999.7.29., 2001.3.17>

과태료처분의 기준(제20조제3항관련)

(단위 : 만원)

위 반 내 용	관 계 법 령	처분내용 (과태료액)
1. 자동차의 등록신청대행을 정당한 사유없이 거부하거나 신청기간내에 이행하지 아니한 때 가. 등록신청대행을 거부한 때 나. 등록신청대행기간을 경과한 때 (1) 10일이내인 때 (2) 10일을 초과한 경우에는 매 1일 초 과시 마다	법 제8조제3항· 법 제12조제2항· 법 제13조제2항	50 5 1
2. 자동차를 양수한 자가 자기명의로 이전등록을 하지 아니하고 이를 양도한 때	법 제12조제3항	50
3. 자동차소유자 또는 자동차소유자에 갈음하여 등록을 신청하는 자가 직접 자동차등록번호판을 붙이고 봉인을 하여야 하는 경우에 이를 이행하지 아니한 때	법 제10조제1항 단서	50
4. 등록번호판 또는 그 봉인이 떨어지거나 알아보기 어렵게 된 자동차의 소유자가 등록번호판의 부착 및 봉인의 신청을 하지 아니한 때	법 제10조제3항	10
5. 등록번호판을 부착하지 아니한 자동차를 운행한 때	법 제10조제4항	30
6. 등록번호판의 봉인을 하지 아니한 자동차를 운행한 때	법 제10조제4항	30
7. 자동차를 수출하기 위하여 말소등록을 신청한 후 기한내에 수출 이행여부의 신고를 하지 아니한 때 가. 신고기간만료일부터 10일 이내의 기간을 경과한 때	법 제13조제8항	5

나. 신고기간만료일부터 10일을 초과한 때에는 매 1일 초과시마다		1
8. 말소등록한 자동차를 다시 등록하고자 하는 경우에 기한내에 신규등록을 신청하지 아니한 때	법 제13조제10항	
가. 수출을 사유로 말소등록한 자동차를 다시 등록하고자 하는 경우		
(1) 신청기간만료일부터 10일 이내의 기간을 경과한 때		5
(2) 신청기간만료일부터 10일을 초과한 때에는 매 1일 초과시마다		1
나. 기타의 사유로 말소등록한 자동차를 다시 등록하고자 하는 경우		10
9. 삭제<1999.7.9>		
10. 삭제<1999.7.9>		
11. 정당한 사유없이 차대번호 또는 원동기형식의 표기를 지우거나 기타 이를 알아보기 곤란하게 하는 행위를 한 때	법 제23조제1항	50
12. 삭제<1999.7.9>		
13. 자동차등록증을 비치하지 아니하고 자동차를 운행한 때	법 제18조제1항	5
14. 이륜자동차사용신고필증을 휴대하지 아니하고 이륜자동차를 운행한 때	법 제52조에서 준용하는 법 제18조제1항	2
15. 다음과 같이 임시운행의 허가목적 및 기간 등에 위반하여 자동차를 운행한 때	법 제27조제3항	
가. 기간을 경과한 때		
(1) 10일이내인 때		5
(2) 10일을 초과한 경우에는 매 1일 초과시마다		1
나. 목적을 위반한 때		50
다. 임시운행허가증 또는 임시운행허가번호판을 부착하지 아니하고 자동차를 운행한 때		10

16. 다음과 같이 임시운행허가의 유효기간이 경과된 후 반납기간내에 임시운행허가증과 임시운행허가번호판을 반납하지 아니한 때 가. 10일이내의 기간을 경과한 때 나. 10일을 초과한 경우에는 매 1일 초과시 마다 17. 삭제<1999.7.9>	법 제27조제4항	3 1
18. 다음과 같이 건설교통부장관의 운행제한명령에 위반하여 자동차를 운행한 때 가. 전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태의 대처를 위한 자동차운행제한명령을 위반한 때 나. 극심한 교통체증등의 발생예방 또는 해소를 위한 자동차운행제한명령을 위반한 때 다. 대기오염방지를 위한 자동차운행제한명령을 위반한 때	법 제25조제1항	50 10 5
19. 자동차의 구조 또는 장치가 다음 각목의 1에 해당하는 규정의 안전기준에 적합하지 아니한 자동차를 운행하거나 운행하게 한 때 가. 제8조제1항제5호·제6호, 제8조제2항제1호·제4호·제5호·제7호 내지 제9호·제12호·제13호·제20호 나. 제8조제2항제10호·제11호·제19호 다. 제8조제1항제7호, 제8조제2항제2호·제3호·제6호·제14호 내지 제18호 및 제21호	법 제29조제1항	30 5 3
20. 다음 각목의 1에 해당하는 이륜자동차의 구조 또는 장치가 안전기준에 적합하지 아니한 이륜자동차를 운행하거나 운행하게 한 때 가. 원동기 및 동력전달장치, 조향장치, 제동장치, 연료장치, 차체, 소음방지장치 및 배기가스발산방지장치	법 제50조제1항	20

나. 승차장치 및 물품적재장치		5
다. 기타 안전기준에서 정한 이륜자동차의 구조 및 장치		3
21. 건설교통부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장의 명령에 의한 안전시험자 또는 관계공무원의 조사·검사 또는 단속을 거부·방해 또는 기피하거나 질문에 대하여 거짓으로 진술한 때	법 제31조제3항· 법 제72조제2항· 법 제73조제1항	50
21의2. 다음과 같이 택시미터의 검정을 받지 아니하고 사용한 때	법 제47조제1항	
가. 제작·수리 또는 수입에 관한 검정을 받지 아니하고 사용한 때		100
나. 사용에 관한 검정을 받지 아니하고 사용한 때		
(1) 검정을 받아야 할 기간만료일부터 30일 이내인 때		30
(2) 검정을 받아야 할 기간만료일부터 30일을 초과한 경우에는 매 1일 초과시마다		1
22. 삭제<1999.7.9>		
23. 사용신고를 하지 아니하고 이륜자동차를 운행한 때	법 제48조제1항	50
23의2. 자동차관리사업자가 변경등록, 양도·양수 또는 합병(법인인 경우에 한한다) 신고를 하지 아니하고 사업을 한 때	법 제53조제1항 및 법 제55조	100
23의3. 자동차관리사업자가 휴업·폐업의 신고를 하지 아니한 때	법 제55조	10
24. 등록번호판을 가리거나 알아보기 곤란하게 한 때와 그러한 자동차를 운행한 때(법 제82조제1호에 해당하는 경우를 제외한다)	법 제10조제5항	5
25. 다음과 같이 자동차의 변경등록신청을 하지	법 제11조	

아니한 때 가. 신청기간만료일부터 90일이내인 때 나. 신청기간만료일부터 90일을 초과한 경우에는 매 3일 초과시마다		2 1
26. 다음과 같이 자동차의 이전등록신청을 하지 아니한 때 가. 신청기간만료일부터 10일이내의 기간을 경과한 때 나. 신청기간만료일부터 10일을 초과한 경우에는 매 1일 초과시마다	법 제12조제1항	10 1
27. 말소등록을 신청하여야 하는 자동차소유자가 그 신청기간내에 말소등록신청을 하지 아니한 때 가. 법 제13조제1항제1호 내지 제5호에 해당하는 경우 (1) 신청기간만료일부터 10일까지 (2) 신청기간만료일부터 10일을 초과한 경우에는 1일 초과시마다 나. 법 제13조제1항제6호에 해당하는 경우	법 제13조제1항 본문	5 1 20
28. 다음과 같이 이륜자동차의 변경신고 또는 사용폐지신고를 하지 아니한 때 가. 신고기간만료일부터 90일이내인 때 나. 신고기간만료일부터 90일초과, 180일이내 인 때 다. 신고기간만료일부터 180일을 초과한 때	법 제48조제2항	1 3 5
29. 이륜자동차번호판을 붙이지 아니하거나 봉인을 받지 아니하고 이륜자동차를 운행한 때	법 제49조	20
29의2. 이륜자동차의 사용신고를 하는 자가 직접 이륜자동차번호판의 부착 및 봉인을 하여야 하는 경우에 이를 이행하지 아니한 때	법 제49조제2항 단서	30

30. 다음과 같이 정기점검을 받지 아니한 때 가. 점검을 받아야 할 기간만료일부터 30일 이내인 때 나. 점검을 받아야 할 기간만료일부터 30일을 초과한 경우에는 매 3일 초과시마다	법 제36조제2항	1
31. 다음과 같이 정기검사를 받지 아니한 때 가. 검사를 받아야 할 기간만료일부터 30일 이내인 때 나. 검사를 받아야 할 기간만료일부터 30일을 초과한 경우에는 매 3일 초과시마다	법 제43조제1항제2호	2
32. 자동차매매업자가 매도 또는 매매알선을 하는 자동차의 성능상태를 고지하지 아니한 때	법 제58조제1항	20
33. 자동차정비업자가 정비한 자동차에 대한 사후관리를 이행하지 아니한 때	법 제58조제3항	30
34. 건설교통부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장이 관리법령에 의하여 명하는 자동차관리 또는 업무에 관한 보고를 이행하지 아니하거나 거짓으로 보고한 때	법 제72조제1항	20

- 비 고 : 1. 제7호·제8호 가목 및 제21호의2 나목에 의하여 부과할 수 있는 과태료의 최고한도액은 각각 50만원으로, 제25호·제30호 및 제31호에 의하여 부과할 수 있는 과태료의 최고한도액은 각각 30만원으로 한다.
2. 위반행위가 제1호 나목 및 제15호 가목에 함께 해당되는 경우에는 제1호 나목의 기준에 의하여 과태료를 부과하고, 제15호 및 제16호에 함께 해당하는 경우에는 제15호의 기준에 의하여 과태료를 부과한다.
3. 수개의 위반행위에 대하여 동시에 처분할 경우에는 위반행위별로 과태료를 산정하여 그중 가장 많은 금액을 기준으로 그 금액의 2분의 1의 범위안에서 가중한 금액을 부과한다. 이 경우 개별적으로 처분할 경우에 부과할 금액의 합산액을 초과할 수 없다.